МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 04 дугаар сарын 02 № 1/18 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД А.АРИУНЗАЯА ТАНАА

Дархан-Уул аймгийн Дархан сум 11 дүгээр баг, 13 дугаар хороолол, 18 дугаар байр, 54 тоотод оршин суугч иргэн Ч.Лхагвасүрэн Комисст удаа дараа гомдол гаргасан бөгөөд гомдолдоо "...Миний бие Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/37 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирлын үүрэгт ажлаас үндэслэлгүйгээр чөлөөлөгдсөн бөгөөд 2017 онд 3 шатны шүүхээс намайг ажлаас үндэслэлгүй халагдсан болохыг тогтоож, урьд нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн томилохоор шийдвэрлэсэн юм. Гэвч одоог хүртэл 5 жилийн хугацаанд шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй, намайг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд томилохгүй, иргэн миний хуулиар олгогдсон хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байна..." хэмээн дурджээ.

Комисс холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт материалд дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/37 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирал Ч.Лхагвасүрэнг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн байна.

Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 182/ШШ2017/01408 дугаар шийдвэр, Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 1990 дугаар магадлал, Монгол Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 001/ХТ2018/00012 дугаар тогтоолоор иргэн Ч.Лхагвасүрэнг Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирлын ажилд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговор олгож, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийхийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдад даалгаж шийдвэрлэжээ.

Түүнчлэн дээрх шүүхийн шийдвэрүүдийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 182/ШЗ2018/02743 дугаар шүүгчийн захирамж, мөн шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 182/ГХ2018/00291 дугаар шүүхийн гүйцэтгэх хуудсыг тус тус үндэслэн Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас гүйцэтгэлийн ажиллагааг явуулсан байна.

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэд дарга, хошууч Р.Энхтайваны 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 2/5885 тоот, 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 2/6260 тоот, 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 2/7805 тоот, 2018 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 2/14457 тоот, 2018 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 2/15667 тоот нийт 5 мэдэгдлийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд асан С.Чинзоригт

152100049

хүргүүлсэн боловч хариу ирүүлээгүй байна. Мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга, ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгч, хурандаа А.Намсамандын 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 4/480 тоот "Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны тухай", Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, хошууч Р.Энхтайван, дэд дарга, хошууч Э.Дүүрэнцэнгэл нарт, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга, ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгч, хурандаа А.Намсамандын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 4/1803 тоот "Ажилд эгүүлэн томилох шүүхийн шийдвэрийн тухай" албан бичгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Билгүүнд тус тус хүргүүлсэн боловч шүүхийн шийдвэр биелээгүй байна.

Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн "Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай" ХЭГ/52 дугаар албан бичгийг, 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн "Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай" ХЭГ/2562 дугаар албан бичгийг, Төрийн албаны зөвлөлөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн "Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай" 569 дугаар албан бичгийг, Авлигатай Тэмцэх газраас 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн "Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай" 01/10648 дугаар албан бичгийг тус тус Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд асан С.Чинзоригт хүргүүлсэн боловч одоог хүртэл шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй, иргэн Ч.Лхагвасүрэнгийн хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчсөн байна.

Мөн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаярын 2020 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн Дархан-Уул аймаг дахь Политехник Коллежид "Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай" 3/907 дугаар албан бичгийг хүргүүлсэн байна. Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Нарантуяа нь 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн "Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай" Б/09 дугаар тушаалыг гаргасан байх бөгөөд Ч.Лхагвасүрэнг Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн Дэд захирлаар 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн томилж, ажлын байраар хангасан тухай 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 3/907 дугаартай албан бичгийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаярт хүргүүлсэн байна.

Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Нарантуяагийн 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн "Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай" Б/09 дугаар тушаалыг Ч.Лхагвасүрэн үл зөвшөөрч, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 600 дугаар шийдвэрээр Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Нарантуяагийн 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн "Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай" Б/09 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Монгол Улсын нэгдэн орсон Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн 1-д "Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавьдугаар зүйлийн 2-т "Улсын дээд шүүхийн шийдвэр шүүхийн эцсийн шийдвэр байх бөгөөд түүнийг бүх шүүх, бусад этгээд заавал биелүүлнэ...", Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 дахь хэсэгт "Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтныг өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоох тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд ажил олгогч нь ажилтныг урьд

эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах үүрэгтэй", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 103 дугаар зүйлийн 103.1 дэх хэсэгт "Үндэслэлгүйгээр ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн, өөр ажилд шилжүүлсэн ажилтныг урьд нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн тогтоох тухай шийдвэрийг ажил олгогч уг шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон өдрийн дараагийн ажлын өдөрт багтаан биелүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 103.3 дахь хэсэгт "Мэдэгдлийг хүлээн авсан ажил олгогч урьд гаргасан шийдвэрээ хүчингүй болгож, тухайн ажилтныг эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн тогтоосноор гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлага биелэгдсэнд тооцно" гэж тус заасан.

Иймд Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 182/ШШ2017/01408 дугаар шийдвэр, Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 1990 дугаар магадлал, Монгол Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүх хуралдааны 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 001/ХТ2018/00012 дугаар тогтоолыг биелүүлж, иргэн Ч.Лхагвасүрэнгийн Монгол улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ конвенциор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийг хангаж Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн захирлын албан тушаалд эгүүлэн томилж, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг нэн даруй биелүүлж, хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлийг арилгах, цаашид ийм төрлийн зөрчил гаргуулахгүй байхыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ШААРДАЖ байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Шаардлагын биелэлт, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар 10 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

Хавсралт 6 хуудастай.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН